

1500657-33.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2115806/2022 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 24618560 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2115806 - CPJ ARAÇATUBA

PLANTÃO, 2115806 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500657-33.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500657-33.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2115806/2022 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 24618560 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2115806 - CPJ ARAÇATUBA

PLANTÃO, 2115806 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL CESAR DA CUNHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1500657-33.2022

Autor - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réu - GABRIEL CESAR DA CUNHA

Vistos.

GABRIEL CESAR DA CUNHA, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 28 de abril de 2022, por volta das 16h10, na rua Nagib Cerqueira Costa, 105, em Araçatuba, guardava, para traficar, 3,94 g de cocaína, divida em quatro porções de "crack", sendo uma grande porção a granel, tudo pronto para a mercancia, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha em seu poder R\$ 30,00 em dinheiro.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, foi o réu citado.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogado o réu.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas em relação ao réu, pede a procedência da ação penal. O Culto Defensor, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal; como defesa indireta, alega irregularidade na conduta policial; de forma alternativa, pede as benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar o delito correspondentes ao tráfico de entorpecente - guardava, para traficar - sem licença prévia da autoridade competente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas em relação ao réu. O acusado foi interrogado na fase policial, ficando em silêncio.

Na fase judicial, os policiais civis Edison Luís Rodrigues e Ary Rideto Kaneyasu, de forma uníssona, incriminaram o réu; de forma detalhada, informaram que a Polícia Civil de Araçatuba recebia informes de que o réu Gabriel Cesar da Cunha, vulgo "Cebola", traficava drogas no endereço mencionado na denúncia; passaram então a fazer diligências no local, constatando intensa movimentação característica de tráfico de drogas; munidos do devido mandado judicial de busca, após 15 dias de tentativas, sempre com fuga do réu, conseguiram deter o réu; foi necessário o trabalho de duas equipes, uma pela frente da casa e outra pelos fundos; ao ver a equipe que adentrava pela frente, o réu tentou fugir pulando o muro dos fundos, sendo então detido pela outra equipe; com o réu localizaram R\$ 30,00 em notas diversas; no imóvel, localizaram, numa janela, um saco plástico contendo 4 porções de "crack", sendo uma grande a granel, tudo pronto para a mercancia.

Para os policiais civis, informalmente, o réu confessou o tráfico, dizendo que vendia cada porção a R\$ 10,00 e admitiu que cada porção grande seria dividida em 25 porções menores.

Restou bem provado que o trabalho policial foi feito dentro dos parâmetros legais; de forma segura, incriminaram o réu.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmou a propriedade dos entorpecentes, mas alegou que era para seu uso e não para tráfico; que não tem o apelido de "cebola".

Quando à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1a Turma - HC n.º 74.608-0/SP - Rel.

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas. As circunstâncias da apreensão e a quantidade de entorpecente apreendida, somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu estava traficando, conforme bem narrado na denúncia.

Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

“PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)”.

“PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)”.

A apreensão dos entorpecentes cocaína em forma de “crack” em quantidade própria para a mercancia, as observações e diligências realizadas pelos policiais, as circunstâncias da prisão do agente, provam que realmente estava traficando.

Insta mencionar que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito. Passo a dosar a pena do réu, na primeira fase, atendo as regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal; é portador de antecedentes criminais (fls. 77/80) e a droga comercializada era “crack”; assim, fixo sua pena base acima do mínimo legal, em seis (6) anos de reclusão e pagamento de seiscentos (600) dias-multa, no valor unitário mínimo; na segunda fase, em razão de sua reincidência (fls. 83/84, 33/34), elevo sua pena em um quarto, fixando-a em sete (7) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de setecentos e cinquenta (750) dias-multa, no valor unitário mínimo; na terceira fase, deixo de aplicar a regra elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em razão do réu ser portador de antecedentes criminais, ter condenação recente por tráfico de drogas e ser reincidente, mostrando que faz do crime seu meio de vida. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeito pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias

modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu GABRIEL CESAR DA CUNHA, qualificado nos autos, à pena de sete (7) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de setecentos e cinquenta (750) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR. Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá permanecer preso, estando mais do que justificada a prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofício de recomendação. Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, nos termos da legislação pertinente.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA